

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1908/2538

กรมสรรพากร
นาง วลัยหรือจิตาภา ไกรธรรมจิตกุล

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 40, มาตรา 57 ตี, มาตรา 57 เบญจ

ประมวลรัษฎากรมาตรา57ตริวรรคแรกใช้บังคับเฉพาะจนกรณีที่มีและภริยาต่างมีเงินได้ซึ่งกฎหมายให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามีโดยให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเท่านั้นจะนั้นหากภริยาไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วหรือมีเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(1)เพียงอย่างเดียวซึ่งภริยาได้แยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีโดยมิให้ถือว่าเป็นเงินได้ของสามีตามมาตรา57ตริแล้วก็มีใช้กรณีการเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยาที่กฎหมายบังคับให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามีซึ่งสามีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีและถ้าภาษีค้างชำระและภริยาได้รับแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันแล้วภริยาต้องร่วมรับผิดชอบในการเสียภาษีที่ค้างชำระนั้นตามมาตรา57ตริวรรคแรกเมื่อจำเลยซึ่งเป็นภริยาไม่มีเงินได้ถึงประเมินประเภทอื่นนอกจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40(1)และจำเลยได้แยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา57เบญจแล้วจึงไม่อาจนำบทบัญญัติในมาตรา57ตริมาใช้บังคับให้จำเลยร่วมรับผิดชอบในการเสียภาษีที่สามีค้างชำระได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นภริยานายสุนทร ไกรธรรมจิตกุลโดยจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ได้อยู่ร่วมกันมาตลอดปีภาษี 2521 ถึงปีภาษี 2524 ต่างมีเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระภาษีเงินได้แก่โจทก์ นายสุนทรถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2525 โจทก์ออกหมายเรียกจำเลยซึ่งเป็นภริยา ทายาทและผู้จัดการมรดกของนายสุนทรมาไต่สวนแทน พบว่านายสุนทรมีทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการหารายได้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในช่วงปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ให้โจทก์ แต่ไม่ชำระให้ถูกต้อง จึงทำการประเมินภาษีเงินได้สุทธิหักค่าลดหย่อนคิดเป็นเงินค่าภาษีที่นายสุนทรต้องชำระเป็นเงิน 77,368,548.21 บาท จำเลยอุทธรณ์การประเมินภาษีอากร คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาลดภาษีให้บางส่วนคงให้รับผิดชอบเป็นเงิน 41,156,691.18 บาท จำเลยมิได้ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ จึงเป็นหนี้เด็ดขาดจำนวนแน่นอน ขอให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ต้องร่วมกับนายสุนทรรับผิดชอบในหนี้ภาษีอากรต่อโจทก์อย่างลูกหนี้ร่วม เนื่องจากจำเลยรับราชการเป็นพยาบาลมีรายได้เป็นเงินเดือนและแยกยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีต่างหากจากนายสุนทรโดยถูกต้องมาตลอด จำเลยมิได้เข้ายุ่งเกี่ยวกับกิจการงานที่มีรายได้ของนายสุนทรแต่อย่างใด จำเลยคงต้องรับผิดชอบในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกของนายสุนทร และไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกได้แก่ตน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ยื่นอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาข้อกฎหมายมาสู่ศาลฎีกาว่าจำเลยซึ่งเป็นภริยาของนายสุนทร ไกรธรรมจิตกุล จะต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่นายสุนทรค้างชำระแก่โจทก์หรือไม่ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยจะต้องร่วมรับผิดชอบในการเสียภาษีที่ค้างชำระของสามีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี วรรคแรก ที่บัญญัติว่า "ในการเรียกเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยานั้น ถ้าสามีและภริยาอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีที่ล่วงมาแล้วให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามีและให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี แต่ถ้าภาษีค้างชำระและภริยาได้รับแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแล้ว ให้ภริยาร่วมรับผิดชอบในการเสียภาษีที่ค้างชำระนั้นด้วย" นั้น ใช้บังคับเฉพาะในกรณีที่สามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ซึ่งกฎหมายให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี โดยให้สามีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเท่านั้น ฉะนั้น หากภริยาไม่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมานั้น หรือมีเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) เพียงอย่างเดียวซึ่งภริยาได้แยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามี โดยให้ถือว่าเป็นเงินได้ของสามีตามมาตรา 57 ตรี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 57 เบญจ แล้ว ก็มีใช้กรณีการเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภริยาที่กฎหมายบังคับให้ถือเอาเงินได้พึงประเมินของภริยาเป็นเงินได้ของสามี ซึ่งสามีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี และถ้าภาษีค้างชำระและภริยาได้รับแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน แล้ว ภริยาต้องร่วมรับผิดชอบในการเสียภาษีที่ค้างชำระนั้น ตามมาตรา 57 ตรี วรรคแรกแต่อย่างใด เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าไม่ปรากฏว่าจำเลยมีเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นนอกจากเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และจำเลยก็ได้แยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ แล้ว จึงไม่อาจนำบทบัญญัติในมาตรา 57 ตรีมาใช้บังคับให้จำเลยร่วมรับผิดชอบในการเสียภาษีที่สามีค้างชำระได้ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าการแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากตามมาตรา 57 เบญจ เป็นเพียงบทบัญญัติ

ต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการชำระภาษีของสามีภริยา ซึ่งได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปไว้ในมาตรา 57 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร เท่านั้น ดังนั้น แม้ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 57 เบญจ แล้วก็ตาม ความรับผิดชอบของภริยาร่วมกับสามีในภาษีอากรค้างชำระในส่วนที่ถือว่าเป็นเงินได้ของสามีก็ยังคงมีอยู่ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 57 ตรี ไม่ว่าภริยาจะมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ก็ประเภทก็ตาม นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายมหาชนที่กำหนดภาระหน้าที่ให้ประชาชนปฏิบัติต่อรัฐ อันมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและทรัพย์สินของประชาชนจึงต้องตีความโดยเคร่งครัดในทางที่จะไม่ก่อให้เกิดภาระหน้าที่หรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิของประชาชนผู้ซึ่งเป็นฝ่ายจะต้องเสียเพิ่มขึ้น ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ